

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2022/2530

บริษัท ประกัน สรรพ ภัย แห่งประเทศ
ไทย จำกัด

โจทก์

นาย สม พงษ์ เ สม มี สุข กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 867, มาตรา 887

รถยนต์บรรทุกที่จำเป็นต้องพ่วงสาลี่ เพื่อความสะดวกในการบรรทุกของ เมื่อ
สาลี่ พ่วงอยู่กับรถยนต์บรรทุกย่อมถือได้ว่าสาลี่เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์บรรทุก การ
ที่สาลี่ ของรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยรับประกันภัยชำรุดไ้เลื่อนหลุดไปทำความเสีย
หายให้รถยนต์คันอื่น จำเลยจะอ้างว่าไม่ได้รับประกันภัยสาลี่ ด้วยเพื่อให้หลุดพ้นจาก
ความรับผิดชอบได้หรือไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน 7 ก-4615
กรุงเทพมหานคร ไว้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสกุลการช่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเจ้า
ของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ช.ม. 07652 มีจำเลยที่ 3 เป็น
ผู้รับประกันภัยในลักษณะประกันภัยชำรุด นายดำหรืออุกริต ทองประสาธ ลูกจ้างของ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกสาลี่มาด้วยไปในทางการที่จ้างหรือ
ในกิจการเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ด้วยความประมาทเป็นเหตุให้รถเบียด
ชนรถเก๋งคันที่โจทก์รับประกันไว้เสียหาย โจทก์ในฐานะผู้รับประกันได้จัดการซ่อมจึง

ได้รับช่วงสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสาม ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า นายดำหรืออุกริต ทองประสาท มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ช.ม. 07652 จำเลยที่ 3 ระบุว่าได้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จริง แต่ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่าได้รับประกันภัยเฉพาะตัวรถยนต์ บรรทุกเท่านั้นมิได้รวมหรือคุ้มครองไปถึงสาลี่ที่บรรทุกมากับรถการที่สาลี่ที่บรรทุกมากับรถบรรทุกเลื่อนหลุดไปทำความเสียหายแก่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 ก-4615 จึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ดจำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 3 อีกข้อที่ว่าจำเลยที่ 3 รับประกันแต่เฉพาะตัวรถยนต์บรรทุกมิได้คุ้มครองไปถึงสาลี่บรรทุกมากับรถยนต์ บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ช.ม. 07652 แต่ประการใด การที่สาลี่ที่บรรทุกมากับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเลื่อนหลุดไปและเฉลี่ยกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7

ก-4615กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นศาล
ฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า รถยนต์บรรทุกของบางประเภทจำเป็นต้องพ่วงสาลี่เพื่อ
ความสะดวกในการบรรทุกของ เมื่อสาลี่พ่วงอยู่กับรถยนต์บรรทุกย่อมถือได้ว่าสาลี่
เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์บรรทุกการที่สาลี่ของรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 3 รับ
ประกันเลื่อนหลุดมาทำความเสียหายให้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 7
ก.-4615กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 3 จะอ้างว่าไม่ได้รับประกันสาลี่ด้วยเพื่อให้หลุด
พ้นจากความรับผิดหาได้ไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน ศาล
อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ